TEMARIO OFICIAL DE OPOSICIONES | GRUPO A2 - SUBESCALA TÉCNICA | AYUNTAMIENTO DE UTRERA
Plaza: Técnico/a Medio de Educación Social | **BOP de Sevilla:** nº 102 de 29/05/2026
Materia Específica: Tema 17 — Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marco jurídico y planificación regional. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Competencias y funciones.

Tema 17 — Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Marco jurídico y planificación regional. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Competencias y funciones

1. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma Andaluza

1.1. Evolución histórica y anclaje estatutario: del asistencialismo al derecho subjetivo

El desarrollo de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía representa una de las transformaciones institucionales, dogmáticas y jurídicas más profundas de la etapa democrática contemporánea. La superación definitiva del modelo benéfico-asistencialista heredado del régimen preconstitucional —caracterizado por la discrecionalidad administrativa, el paternalismo moralizante, la fragmentación de auxilios y la estigmatización del perceptor— exigió la edificación de una estructura pública sólida sustentada en la consideración de la ciudadanía como sujeto titular de derechos subjetivos plenos y exigibles.

En el plano constitucional y estatutario, este proceso se ha desarrollado a lo largo de cuatro décadas decisivas:

1. **El Estatuto de Autonomía de 1981 (Ley Orgánica 2/1981, de 30 de diciembre)**:

- Su artículo 13.22 atribuyó a la Comunidad Autónoma de Andalucía la **competencia exclusiva en materia de asistencia social**, al amparo de la previsión contenida en el artículo 148.1.20ª de la Constitución Española de 1978.
- En ejercicio de este título competencial, el Parlamento de Andalucía aprobó la pionera **Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía**, norma de primera generación que ordenó por primera vez el mapa de los servicios sociales andaluces, estructurándolos en dos niveles operativos (comunitarios y especializados) y sentando las bases de la descentralización municipal.

1. **El Estatuto de Autonomía de 2007 (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo)**:

- Representó una refundación cualitativa de los derechos sociales en el ordenamiento andaluz. El Título I ("Derechos sociales, deberes y políticas públicas") incorporó un elenco material de derechos directamente exigibles por la ciudadanía ante las Administraciones Públicas:
- El derecho a la igualdad de género y no discriminación (art. 15).
- La protección integral de la familia en sus diversas formas (art. 17).
- Los derechos de los menores a su desarrollo integral y protección frente a situaciones de desamparo o riesgo (art. 18).
- El derecho de las personas mayores a vivir dignamente y a una atención integral (art. 19).
- El derecho a la salud y a la continuidad de cuidados (art. 22).
- Y de forma nuclear, los **artículos 23 y 24**, que reconocen a todas las personas el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones del sistema público de servicios sociales, así como el derecho a una renta básica que garantice las condiciones de una vida digna para quienes carezcan de recursos económicos suficientes.

- En el orden competencial, el **artículo 61 del Estatuto de 2007** blindó la **competencia exclusiva** de la Comunidad Autónoma en materia de:
- Servicios sociales, que incluye la regulación, ordenación, gestión de las prestaciones y servicios, y la supervisión y control de los centros privados.
- Las políticas de integración y participación social de las personas con discapacidad y de las personas mayores.
- Las políticas de igualdad de género, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
- La regulación y gestión del voluntariado y del Tercer Sector de acción social.
- Las políticas de protección y tutela de menores, familias e instituciones de mediación.
- Asimismo, el artículo 175 del Estatuto de 2007 consagró la **autonomía local** y la suficiencia financiera de los municipios andaluces, estableciendo que la Comunidad Autónoma garantizará la participación de las entidades locales en el ejercicio de las competencias que incidan en sus intereses propios, especialmente en materia de atención y protección social de proximidad.

1.2. El Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (SPSSA) como cuarto pilar del Bienestar

La cristalización institucional de este marco estatutario se produjo con la promulgación de la **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**. Esta norma de tercera generación formalizó la doctrina del **cuarto pilar del Estado del Bienestar**, elevando los servicios sociales al mismo estatus dogmático y rango de exigibilidad que la educación, la sanidad y las pensiones contributivas de la Seguridad Social.

El **Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía (SPSSA)** se define como la red integrada, polivalente y universal de centros, servicios, programas, recursos y prestaciones técnicas y económicas, de titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía y de las Entidades Locales andaluzas, así como de aquellas entidades privadas concertadas debidamente acreditadas, orientada a:

- Asegurar la cobertura integral de las necesidades sociales básicas de toda la población.
- Prevenir, detectar precozmente e intervenir en las situaciones de riesgo, vulnerabilidad o exclusión social.
- Fomentar la autonomía personal, la convivencia familiar armónica y la vida independiente.
- Garantizar la cohesión social, la inclusión comunitaria activa y la equidad en todo el territorio andaluz.

---

2. Marco Jurídico de los Servicios Sociales en Andalucía

El armazón jurídico del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se estructura en una pirámide normativa encabezada por la Ley 9/2016 y desarrollada por un denso cuerpo reglamentario:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                PIRÁMIDE NORMATIVA DE SERVICIOS SOCIALES EN ANDALUCÍA      │
│                                                                  │
│  1. ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA DE 2007                 │
│     - Art. 61: Competencia exclusiva en Servicios Sociales, Menores,  │
│       Familias, Voluntariado e Igualdad. Arts. 15-24: Derechos Sociales. │
│                                                                  │
│  2. LEY MATRIZ: LEY 9/2016, DE 27 DE DICIEMBRE (LSSA)            │
│     - Cuarto pilar del Bienestar. Principios rectores (art. 4).  │
│     - Estructura en dos niveles: Comunitarios (27-34) y Especializados │
│       (35-41). HSUe (art. 50). Competencias (arts. 47 y 48).     │
│                                                                  │
│  3. DESARROLLO REGLAMENTARIO DE ALCANCE GENERAL                  │
│     - Decreto 48/2025, de 4 de febrero (Catálogo de Prestaciones). │
│     - Decreto 41/2018, de 20 de febrero (Concierto Social).      │
│     - Decreto 11/1992, de 28 de enero (Regulación de Comunitarios). │
│     - Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero (Simplificación Administrativa). │
│                                                                  │
│  4. LEGISLACIÓN SECTORIAL CONEXA                                 │
│     - Ley 4/2021 (Infancia y Adolescencia) y Decreto 100/2022 (ETF). │
│     - Ley 39/2006 (Dependencia) y normativa autonómica de desarrollo. │
│     - Decreto-ley 3/2017 (Renta Mínima de Inserción Social - RMISA). │
│     - Ley 12/2007 (Igualdad de Género) y Ley 13/2007 (Violencia Género). │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2.1. La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)

La Ley 9/2016 consta de un Título Preliminar, ocho Títulos sustantivos, siete disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales. Constituye el código fundacional de los servicios sociales andaluces:

Principios rectores (Artículo 4 LSSA)

El artículo 4 de la Ley 9/2016 enumera de manera taxativa los doce principios rectores que deben inspirar y regir la actuación de todas las Administraciones Públicas andaluzas:

1. **Universalidad**: Acceso de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad efectiva, sin perjuicio del régimen de copago aplicable a determinadas prestaciones según la capacidad económica (art. 11.h).
2. **Igualdad y no discriminación**: Trato equitativo adaptado a las singularidades individuales y territoriales, con perspectiva de género.
3. **Solidaridad y justicia distributiva**: Cohesión social y corrección activa de desequilibrios socioeconómicos.
4. **Responsabilidad pública**: Garantía indelegable de financiación, regulación, calidad y control por parte de las Administraciones Públicas.
5. **Proximidad y descentralización territorial**: Provisión preferente de los servicios en el entorno municipal y comunitario más próximo al usuario.
6. **Integralidad y continuidad de la atención**: Atención holística a las dimensiones biológica, psicológica y social de la persona a lo largo de todo su ciclo vital.
7. **Personalización y atención centrada en la persona**: Reconocimiento de la singularidad, dignidad y protagonismo del usuario en su proceso de intervención.
8. **Participación cívica y comunitaria**: Participación democrática de usuarios, entidades del Tercer Sector y ciudadanía en el diseño y evaluación de las políticas.
9. **Prevención y dimensión comunitaria**: Intervención precoz sobre los factores de riesgo antes de que cristalicen situaciones de exclusión o desamparo.
10. **Interdisciplinariedad y trabajo en equipo**: Articulación coordinada y complementaria de los distintos perfiles técnicos (Trabajador/a Social, Educador/a Social, Psicólogo/a).

11. **Calidad, eficiencia y sostenibilidad**: Uso racional de los recursos públicos, mejora continua y evaluación orientada a resultados.
12. **Confidencialidad y secreto profesional**: Respeto absoluto a la intimidad y protección de los datos de carácter personal.

Organización territorial y funcional en dos niveles

La Ley 9/2016 vertebra el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en dos escalones complementarios y coordinados:

1. **Nivel Primario: Servicios Sociales Comunitarios (artículos 27 a 34 LSSA)**:

- Constituyen la **puerta de entrada universal** y la base física de proximidad de todo el sistema.
- Radicados en las **Zonas Básicas de Servicios Sociales (ZBSS)**, son gestionados por los Municipios mayores de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales.
- Prestan las funciones nucleares de información, valoración, diagnóstico, prescripción, ayuda a domicilio básica, alojamiento alternativo de urgencia y prevención/inserción social.
- **El Proyecto de Intervención Social (PIS) (artículo 34 LSSA)**: Instrumento técnico individualizado y consensuado entre la persona o unidad familiar y el equipo interdisciplinar, que establece los objetivos socioeducativos, las prestaciones prescritas, el calendario de trabajo y los indicadores de evaluación.
- **La figura del Profesional de Referencia (artículo 33 LSSA)**: Garantiza la asignación personalizada de un profesional (habitualmente Trabajador/a Social o Educador/a Social según la naturaleza del plan) para coordinar el caso, velar por la continuidad asistencial y servir de interlocutor directo de la familia.

1. **Nivel Secundario: Servicios Sociales Especializados (artículos 35 a 41 LSSA)**:

- Destinados a atender necesidades sociales complejas que requieren una **mayor especialización técnica, intensidade de cuidados o equipamientos residenciales/diurnos específicos**.
- Se organizan sectorialmente: personas mayores dependientes, personas con discapacidad, menores en desamparo o conflicto social, personas con problemas de adicciones, personas sin hogar en exclusión extrema, y víctimas de violencia de género.
- Dependen competencial y financieramente de la Administración de la Junta de Andalucía (Consejería de Inclusión Social y sus agencias adscritas).

Historia Social Única electrónica y Tarjeta Social Digital (Artículos 50 y 51 LSSA)

- **Historia Social Única electrónica (HSUe)**: Expediente digital biográfico que integra de forma interoperable todos los datos, diagnósticos, planes de intervención (PIS, PIA) y prestaciones de cada usuario en el territorio andaluz, salvaguardando la trazabilidad y la privacidad (RGPD y LOPDGDD).
- **Tarjeta Social Digital**: Instrumento identificativo que acredita ante el sistema la titularidad de los derechos y facilita el acceso ágil a los recursos sociales.

2.2. Desarrollo reglamentario y simplificación administrativa

El despliegue reglamentario de la Ley 9/2016 ha alcanzado hitos definitivos en el ordenamiento andaluz:

- **Decreto 48/2025, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía**:
- Clasifica las prestaciones del sistema en **garantizadas** (derecho subjetivo jurídicamente exigible, cuya concesión no puede denegarse por falta de crédito presupuestario, art. 42 LSSA) y **condicionadas** (supeditadas a disponibilidad presupuestaria y prelación de baremos).
- En Servicios Sociales Comunitarios son garantizadas: información, valoración y diagnóstico social; atención inmediata en urgencias sociales; teleasistencia avanzada; y el SAD derivado del SAAD (Ley 39/2006).
- **Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el Concierto Social**:

- Regula la fórmula no contractual de provisión de servicios sociales a través de entidades de la iniciativa social (Tercer Sector) y privadas acreditadas, priorizando a las entidades sin ánimo de lucro.
- **Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, de medidas de simplificación y racionalización administrativa**:
- Modificó sustancialmente la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía, unificando en un **único procedimiento administrativo y una sola resolución** el reconocimiento del **Grado de Dependencia** y la aprobación del **Programa Individual de Atención (PIA)**, reduciendo los plazos de tramitación y suprimiendo duplicidades entre los equipos de valoración de la Junta y los Servicios Sociales Comunitarios.

---

3. Planificación Regional de los Servicios Sociales en Andalucía

3.1. Marco legal y principios rectores de la planificación (Artículos 58 a 62 LSSA)

La planificación estratégica constituye el mecanismo preceptivo mediante el cual el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantiza la coherencia, la equidad territorial, la sostenibilidad presupuestaria y la eficacia en la asignación de recursos públicos.

Los principios ordenadores de la planificación regional comprenden:

- **Racionalidad y evidencia científica**: Diagnóstico previo basado en datos sociodemográficos y epidemiológicos fehacientes.
- **Participación ciudadana y del Tercer Sector**: Consulta preceptiva a las organizaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales y entidades de acción social a través del Consejo Andaluz de Servicios Sociales.
- **Descentralización y concertación intergubernamental**: Implicación obligatoria de las Entidades Locales mediante la Conferencia Autonómica de Servicios Sociales.
- **Transversalidad**: Articulación sinérgica con las políticas autonómicas de salud, educación, empleo y vivienda.

3.2. Los instrumentos nucleares de planificación

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                INSTRUMENTOS NUCLEARES DE PLANIFICACIÓN REGIONAL  │
│                                                                  │
│  1. PLAN ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES (Art. 58 LSSA)        │
│     - Vigencia: Cuatrienal (4 años). Aprobación: Consejo de Gobierno.  │
│     - Fija directrices, objetivos estratégicos y marco financiero plurianual│
│                                                                  │
│  2. MAPA DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA (Art. 59 LSSA)       │
│     - Delimitación territorial: Zonas Básicas, Áreas y Distritos.      │
│     - Ratios mínimas poblacionales y cobertura equitativa de equipamientos. │
│                                                                  │
│  3. CATÁLOGO DE PRESTACIONES (Art. 41 LSSA y Decreto 48/2025)    │
│     - Inventario dinámico y vinculante: Garantizadas vs. Condicionadas.  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **El Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía (Artículo 58 LSSA)**:

- Es el instrumento superior y cuatrienal de planificación global del SPSSA.
- Su aprobación corresponde al **Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía**, mediante Decreto, a propuesta de la Consejería de Inclusión Social, previo dictamen del Consejo Andaluz de Servicios Sociales y consulta a la Conferencia Autonómica.
- **Contenido obligatorio**:

- Diagnóstico riguroso de la realidad social andaluza y previsiones demográficas.
- Definición de los objetivos estratégicos y operativos para el cuatrienio.
- Determinación de las prioridades de intervención territorial y sectorial.
- Marco presupuestario plurianual vinculante y distribución de fuentes financieras.
- Sistema de indicadores SMART para el seguimiento y la evaluación de resultados y de impacto social.

1. **El Mapa de Servicios Sociales de Andalucía (Artículo 59 LSSA)**:

- Instrumento básico de ordenación y delimitación territorial del sistema.
- Configura la división del territorio andaluz en demarcaciones operativas jerarquizadas:
- **Zona Básica de Servicios Sociales (ZBSS)**: Unidad territorial básica de atención primaria (entre 20.000 y 50.000 habitantes). En municipios de gran población pueden existir múltiples ZBSS; en municipios menores de 20.000 hab. la Diputación agrupa varios municipios en una ZBSS comarcal.
- **Área de Servicios Sociales**: Agrupación supracomarcal de Zonas Básicas para la planificación y provisión de determinados servicios especializados de proximidad.
- **Distrito de Servicios Sociales**: Demarcación superior orientada a la coordinación de grandes recursos residenciales y hospitalarios en conjunción con el mapa sanitario andaluz.
- Fija las **ratios mínimas de profesionales y equipamientos** por tramo poblacional para impedir la discriminación de la población rural frente a la urbana.

1. **El Catálogo de Prestaciones del SPSSA (Artículo 41 LSSA y Decreto 48/2025)**:

- Define el contenido, modalidades, intensidades, requisitos de acceso y régimen de copago de todas las prestaciones sociales garantizadas y condicionadas del sistema.

3.3. Planes sectoriales y la Estrategia ERACIS / ERACIS+

Junto a la planificación general cuatrienal, la Consejería de Inclusión Social impulsa planes estratégicos sectoriales de intervención especializada:

- **Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía**: Focalizado en la erradicación del chabolismo, la prevención del absentismo escolar temprano y la inserción sociolaboral.
- **Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía**: Directrices transversales para erradicar la brecha salarial y promover la corresponsabilidad.
- **Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía**: Marco director de prevención, parentalidad positiva y protección frente al maltrato infantil.
- **Plan de Envejecimiento Activo y Lucha contra la Soledad No Deseada**: Detección comunitaria del aislamiento involuntario y fomento de redes de apoyo mutuo vecinal.
- **La Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS / ERACIS+)**:
- Mecanismo extraordinario de intervención comunitaria integral en zonas desfavorecidas o barriadas con necesidades de transformación social.
- Financiada mediante la concurrencia del **Fondo Social Europeo Plus (FSE+)** y la Junta de Andalucía.
- Articulada a través de los **Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD)** formulados por los Ayuntamientos (como el Ayuntamiento de Utrera para la **Barriada El Tinte**), implicando la contratación de equipos técnicos específicos de Educación Social y Trabajo Social para itinerarios personalizados de inserción y desarrollo comunitario.

---

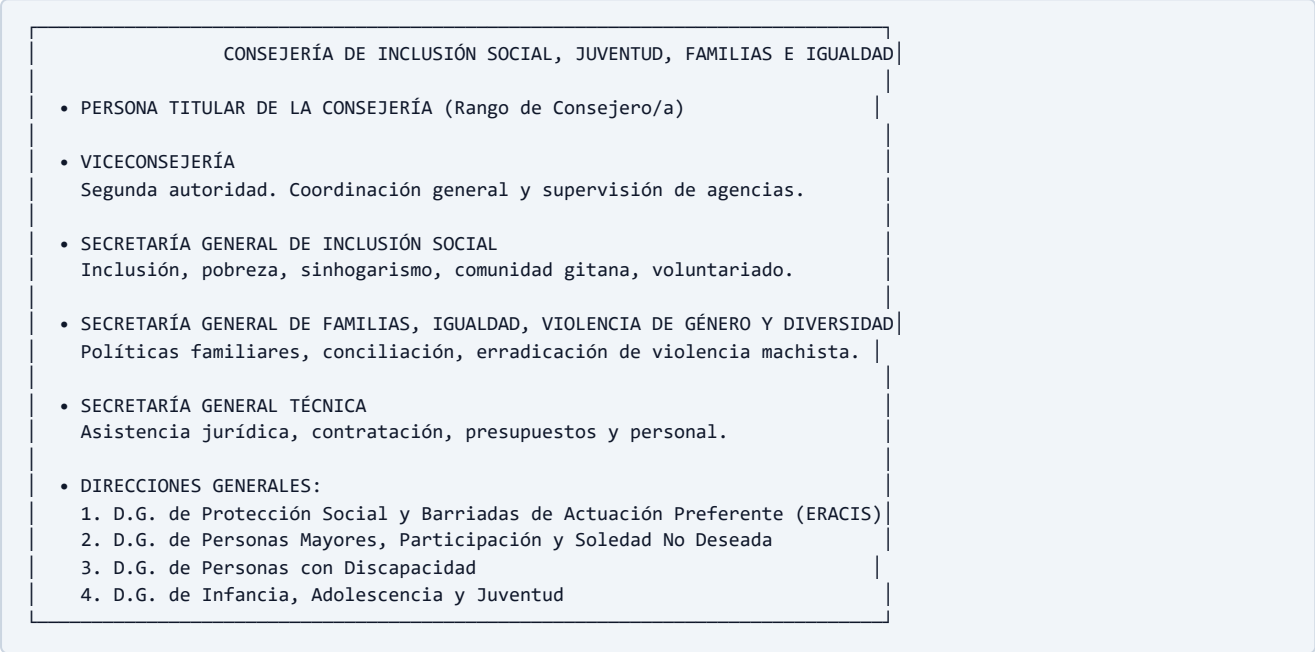
4. Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad: Organización, Competencias y Funciones

4.1. Marco normativo de organización y estructura orgánica

La denominación y atribución de competencias de la Consejería se rige por el **Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías**, que asignó al departamento las materias relativas a servicios sociales, voluntariado, políticas de inclusión, personas mayores, personas con discapacidad, infancia, adolescencia, familias, conciliación, juventud, igualdad de género, violencia machista y diversidad LGTBI.

La organización interna detallada de sus órganos directivos y entidades adscritas está regulada por el **Decreto 161/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad** (adaptado conforme a las disposiciones de racionalización organizativa de la Junta de Andalucía).

4.2. Estructura orgánica central



Detalle funcional de los órganos centrales

1. **Persona titular de la Consejería**:

- Ostenta la superior representación del departamento y ejerce la potestad reglamentaria en el ámbito de sus atribuciones.
- Eleva al Consejo de Gobierno los proyectos de ley, decretos y planes estratégicos del área.

1. **Viceconsejería**:

- Ejerce la jefatura superior de personal del departamento después del/la Consejero/a y la representación ordinaria de la Consejería.
- Coordina transversalmente a las Secretarías Generales y Direcciones Generales.
- Supervisa directamente a las entidades instrumentales y agencias públicas empresariales adscritas (**ASSDA**, **IAM**, **IAJ**).

1. **Secretaría General de Inclusión Social**:

- Diseña e impulsa las directrices generales en materia de lucha contra la pobreza estructural, exclusión social severa y sinhogarismo.
- Coordina los programas autonómicos de inclusión social de la población gitana, políticas migratorias de inserción social y la ordenación del voluntariado andaluz.

1. **Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad**:

- Dirige las políticas de protección y promoción de las familias, natalidad y conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
- Diseña y coordina las estrategias transversales de lucha contra la violencia de género, el acoso machista y la trata con fines de explotación sexual.
- Impulsa las políticas públicas de no discriminación y garantía de los derechos de las personas LGTBI y sus familias.

1. **Secretaría General Técnica**:

- Asistencia técnica, jurídica y administrativa a los restantes órganos de la Consejería.
- Tramitación de proyectos normativos y decretos, gestión presupuestaria, contratación administrativa centralizada y régimen interior.

1. **Direcciones Generales**:

- **Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente**: Gestión y coordinación de los Servicios Sociales Comunitarios; libramiento y liquidación del **Plan Concertado** con las Entidades Locales; dirección técnica de la estrategia **ERACIS+** y barriadas de actuación prioritaria.
- **Dirección General de Personas Mayores, Participación y Soledad No Deseada**: Ordenación y control de centros de día y residencias de mayores; fomento del envejecimiento activo y coordinación de la red contra la soledad no deseada.
- **Dirección General de Personas con Discapacidad**: Políticas de accesibilidad universal; ordenación de centros de atención temprana (en su vertiente social), centros de día y ocupacionales; promoción de la autonomía y vida independiente.
- **Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud**: Protección y tutela pública de menores en situación de desamparo; gestión de centros de protección de menores; coordinación de la adopción y acogimiento familiar; justicia juvenil (medidas judiciales en medio abierto y centros de internamiento CIMI); programas de emancipación juvenil.

4.3. Entidades instrumentales y Agencias adscritas

La Consejería desarrolla una parte fundamental de su despliegue operativo a través de tres entidades públicas instrumentales:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                ENTIDADES INSTRUMENTALES PÚBLICAS ADSCRITAS        │
│                                                                  │
│  1. AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA (ASSDA)
│     - Naturaleza: Agencia Pública Empresarial (art. 68 Ley 9/2007 LAJA).
│     - Funciones: Gestión del SAAD (Ley 39/2006), Servicio de Teleasistencia
│       de Andalucía (STA), acreditación de centros sociosanitarios y drogas.
│                                                                  │
│  2. INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER (IAM)                          │
│     - Naturaleza: Organismo Autónomo administrativo.             │
│     - Funciones: Promoción de la igualdad de género, coordinación de la red
│       de Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM), violencia.
│                                                                  │
│  3. INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD (IAJ)                       │
│     - Naturaleza: Organismo Autónomo administrativo.             │
│     - Funciones: Políticas de formación, participación, Carné Joven y
│       programas de emancipación de la juventud andaluza.         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1. **Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA)**:

- Constituida como **Agencia Pública Empresarial** de las previstas en el artículo 68 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA).
- Ejerce la gestión operativa del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía, la tramitación y liquidación económica de plazas residenciales y de centros de día concertados, la gestión y modernización del **Servicio de Teleasistencia de Andalucía (STA)** y la coordinación de las políticas públicas en materia de adicciones y drogodependencias.

1. **Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)**:

- Organismo autónomo de carácter administrativo creado por la Ley 10/1988, de 29 de diciembre.
- Diseña y ejecuta los planes de igualdad; gestiona los centros de acogida y casas de emergencia para mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos/as menores; y cofinancia la red de **Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM)** en coordinación con los Ayuntamientos.

1. **Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)**:

- Organismo autónomo administrativo creado por la Ley 8/1996, de 26 de diciembre.
- Promueve la participación juvenil, expide el Carné Joven Europeo en Andalucía, subvenciona iniciativas juveniles y gestiona albergues y campamentos juveniles de ocio formativo.

4.4. Organización territorial periférica: Las Delegaciones Territoriales

La presencia territorial de la Consejería en el ámbito provincial se articula mediante las **Delegaciones Territoriales de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad**, con sede en cada una de las ocho capitales de provincia andaluzas (en Sevilla, competente territorialmente para el término municipal de Utrera).

Funciones nucleares de la Delegación Territorial:

- Representación desconcentrada del departamento en el territorio provincial.
- Tramitación y resolución de expedientes de **protección y tutela de menores** (declaraciones de desamparo, formalización de acogimientos familiares y adopción).
- Concesión de subvenciones provinciales del Plan Concertado y supervisión de convenios de colaboración con Corporaciones Locales.
- Ejercicio de la potestad sancionadora e **Inspección de Servicios Sociales**: fiscalización periódica de centros residenciales, centros de día y servicios sociales comunitarios de la provincia, velando por los estándares de calidad y legalidad.

---

5. Distribución de Competencias y Coordinación Interadministrativa

5.1. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía (Artículo 47 LSSA)

El artículo 47 de la Ley 9/2016 delimita las competencias indelegables y exclusivas de la Administración autonómica:

1. La **potestad legislativa y reglamentaria superior** del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.
2. La **planificación general regional** de los servicios sociales a través del Plan Estratégico, el Mapa de Servicios Sociales y el Catálogo de Prestaciones.
3. La creación, organización, gestión y evaluación de los **Servicios Sociales Especializados** de ámbito regional, interprovincial o provincial.
4. La **autorización administrativa, acreditación, registro e inspección** de todos los centros y entidades de servicios sociales (públicos y privados) radicados en Andalucía.
5. La garantía de la **suficiencia financiera básica** del sistema público y la fijación de los criterios de coordinación de los fondos sociales.
6. El ejercicio de la **tutela pública de menores en situación de desamparo** y la gestión de la adopción y justicia juvenil.
7. La gestión, supervisión y evaluación del **Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia** y de la Historia Social Única electrónica.

5.2. Competencias de los Municipios de más de 20.000 habitantes (Artículo 48.1 LSSA y Art. 9 LAULA)

El artículo 48.1 de la Ley 9/2016, en consonancia con el artículo 26.1.c) de la Ley 7/1985 (LRBRL) y el artículo 9 de la **Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**, atribuye a los municipios andaluces con población superior a **20.000 habitantes** (estatus ostentado por el Excmo. Ayuntamiento de Utrera) las siguientes competencias propias:

1. La planificación, ordenación, creación, gestión y evaluación de los **Servicios Sociales Comunitarios** de su término municipal.
2. La dotación, mantenimiento y gestión de los **Centros de Servicios Sociales Comunitarios (CSSC)** y sus Unidades de Trabajo Social (UTS).
3. La provisión de las prestaciones básicas comunitarias: información, orientación, diagnóstico social, ayuda a domicilio básica y apoyo a la unidad convivencial, alojamiento alternativo de emergencia y prevención/inserción social.
4. La elaboración, desarrollo y seguimiento del **Proyecto de Intervención Social (PIS)** familiar e individual.
5. La atención inmediata ante situaciones sobrevenidas de **urgencia o emergencia social**.
6. La detección e intervención precoz en situaciones de riesgo social infantil en coordinación con los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF).
7. La participación en los órganos de coordinación autonómica y la alimentación obligatoria del sistema de información social (SIUSS / CoheSS / HSUe).

5.3. Órganos de coordinación y gobernanza interadministrativa

Para evitar solapamientos y articular una gobernanza multinivel eficaz, la Ley 9/2016 prevé dos órganos colegiados estratégicos:

1. **La Conferencia Autonómica de Servicios Sociales (Artículo 56 LSSA)**:

- Órgano superior de deliberación, cooperación y coordinación institucional entre la Administración de la Junta de Andalucía y los Gobiernos Locales (representados unitariamente por la **Federación Andaluza de Municipios y Provincias - FAMP**).
- Emite informe sobre el Plan Estratégico, el Mapa de Servicios Sociales y los criterios de distribución de créditos autonómicos a las entidades locales.

1. **El Consejo Andaluz de Servicios Sociales (Artículo 53 LSSA)**:

- Máximo órgano colegiado consultivo y de participación ciudadana, técnica y social del Sistema Público.
- Integrado por representantes de la Junta, entidades locales, colegios profesionales (Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía - COPESA, Colegio de Trabajo Social, Psicología), organizaciones sindicales y empresariales más representativas y entidades del Tercer Sector de acción social.

---

6. Secciones Pedagógicas Obligatorias de Cierre

A) Datos de Examen (22 ítems de alta memorización)

1. **Título competencial estatutario**: **Artículo 61 del Estatuto de Autonomía de Andalucía de 2007** (competencia exclusiva en servicios sociales, menores, familias, igualdad y voluntariado).
2. **Derechos sociales estatutarios**: Artículos **15 a 24 del Estatuto de 2007** (destacando el art. 23 —acceso a servicios sociales— y art. 24 —renta básica—).
3. **Ley matriz vigente**: **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**.
4. **Ley autonómica precedente**: **Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía** (derogada expresamente por la Ley 9/2016).
5. **Los 12 principios rectores**: Regulados en el **artículo 4 de la Ley 9/2016** (universalidad, igualdad, responsabilidad pública, proximidad, integralidad, personalización, prevención, interdisciplinariedad, etc.).
6. **Dos niveles del SPSSA**: **Servicios Sociales Comunitarios (arts. 27-34)** y **Servicios Sociales Especializados (arts. 35-41)**.
7. **Proyecto de Intervención Social (PIS)**: Regulado en el **artículo 34 de la Ley 9/2016**.
8. **Profesional de referencia**: Regulado en el **artículo 33 de la Ley 9/2016**.
9. **Historia Social Única electrónica (HSUe)**: Consagrada en el **artículo 50 de la Ley 9/2016**.
10. **Tarjeta Social Digital**: Regulada en el **artículo 51 de la Ley 9/2016**.
11. **Catálogo de Prestaciones del SPSSA**: Aprobado por el **Decreto 48/2025, de 4 de febrero**.
12. **Tipos de prestaciones según exigibilidad**: **Prestaciones garantizadas** (derecho subjetivo no supeditado a crédito presupuestario, art. 42 LSSA) y **prestaciones condicionadas**.
13. **Vigencia del Plan Estratégico**: Carácter **cuatrienal (4 años)**, regulado en el **artículo 58 de la Ley 9/2016**, aprobado por el Consejo de Gobierno.
14. **Mapa de Servicios Sociales de Andalucía**: Regulado en el **artículo 59 de la Ley 9/2016** (fija ZBSS, áreas, distritos y ratios mínimas).
15. **Decreto de estructura de la Consejería**: **Decreto 161/2022, de 9 de agosto**, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
16. **Decreto-ley de simplificación administrativa**: **Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero** (unificación de resolución única de grado y PIA de dependencia).
17. **Tres entidades instrumentales adscritas**: **ASSDA** (Agencia de Servicios Sociales y Dependencia), **IAM** (Instituto Andaluz de la Mujer) e **IAJ** (Instituto Andaluz de la Juventud).

18. **Naturaleza jurídica de la ASSDA**: **Agencia Pública Empresarial** (art. 68 Ley 9/2007 LAJA).
19. **Naturaleza jurídica de IAM e IAJ**: **Organismos Autónomos administrativos**.
20. **Competencias autonómicas exclusivas**: **Artículo 47 de la Ley 9/2016** (legislación, especializadas, inspección, tutela de menores, acreditación).
21. **Competencias de municipios >20.000 habitantes**: **Artículo 48.1 de la Ley 9/2016**, art. 26.1.c LRBRL y art. 9 de la LAULA (Servicios Sociales Comunitarios, Centros, PIS, urgencias).
22. **Órganos de coordinación y participación**: **Conferencia Autonómica de Servicios Sociales** (art. 56 LSSA, Junta-FAMP) y **Consejo Andaluz de Servicios Sociales** (art. 53 LSSA, consultivo y participativo).

B) Esquema para Repaso

```
================================================================================
          SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA (SPSSA)
================================================================================
1. MARCO ESTATUTARIO Y LEGAL:
   - Art. 61 Estatuto 2007 (Competencia exclusiva) | Arts. 15-24 (Derechos sociales).
   - Ley 9/2016, de 27 de diciembre (LSSA) -> Cuarto pilar del Bienestar.
   - Decreto 48/2025 (Catálogo de Prestaciones: Garantizadas vs. Condicionadas).
   - Decreto-ley 3/2024 (Simplificación dependencia: resolución única Grado + PIA).

2. PLANIFICACIÓN REGIONAL (Arts. 58-62 LSSA):
   - Plan Estratégico de Servicios Sociales: Cuatrienal (4 años), Consejo Gobierno.
   - Mapa de Servicios Sociales: Zonas Básicas (ZBSS: 20.000-50.000 hab.), Áreas, Distritos.
   - Catálogo de Prestaciones: Prestaciones garantizadas (derecho subjetivo) vs. condicionadas.
   - Planes Sectoriales: Infancia, Mayores/Soledad, Comunidad Gitana, Igualdad, ERACIS+.

3. ESTRUCTURA CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL (Decreto 161/2022):
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ ÓRGANOS CENTRALES:                                                   │
   │ - Consejero/a -> Viceconsejería -> Secretaría General Técnica.       │
   │ - Secretaría General de Inclusión Social.                            │
   │ - Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia Género y Diversidad.│
   │ - 4 Direcciones Generales: Protección Social / Mayores / Discapacidad /  │
   │   Infancia, Adolescencia y Juventud.                                 │
   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ ENTIDADES INSTRUMENTALES:                                            │
   │ - ASSDA (Agencia Pública Empresarial): Dependencia SAAD, Teleasistencia.  │
   │ - IAM (Organismo Autónomo): Igualdad, Violencia Género, CMIM.        │
   │ - IAJ (Organismo Autónomo): Políticas y participación juvenil.       │
   ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
   │ PERIFERIA: 8 Delegaciones Territoriales de Inclusión Social (Sevilla).    │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

4. DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL:
   - JUNTA DE ANDALUCÍA (Art. 47 LSSA): Legislación, planificación, especializadas,
     inspección, acreditación, tutela menores desamparo, HSUe.
   - MUNICIPIO > 20.000 HAB. / UTRERA (Art. 48.1 LSSA / LAULA):
     Creación y gestión de Comunitarios (CSSC), PIS, ayudas urgencia, prevención.
================================================================================
```

C) Trampas del Test

1. **Trampa**: Sostener que la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios corresponde en exclusiva a la Junta de Andalucía.

> **Clave jurídica**: Es una **competencia propia municipal** en municipios de más de 20.000 habitantes (art. 48.1 Ley 9/2016, art. 26.1.c LRBRL y art. 9 LAULA). La Junta asume la legislación, planificación general, inspección y servicios especializados.

1. **Trampa**: Calificar a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA) como un Organismo Autónomo.

> **Clave jurídica**: La ASSDA tiene la naturaleza jurídica de **Agencia Pública Empresarial** (art. 68 Ley 9/2007 LAJA). Quienes tienen la consideración de Organismos Autónomos administrativos son el **Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)** y el **Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)**.

1. **Trampa**: Afirmar que el Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía tiene una vigencia sexenal (6 años) o indefinida.

> **Clave jurídica**: El artículo 58.1 de la Ley 9/2016 establece expresamente que el Plan Estratégico tiene una vigencia **cuatrienal (4 años)** y es aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mediante Decreto.

1. **Trampa**: Creer que todas las prestaciones contenidas en el Catálogo de Prestaciones (Decreto 48/2025) son exigibles como derecho subjetivo incondicionado.

> **Clave jurídica**: El Catálogo divide sus recursos en **prestaciones garantizadas** (derecho subjetivo que no puede denegarse por falta de crédito presupuestario, art. 42 LSSA) y **prestaciones condicionadas** (cuya efectividad queda supeditada a disponibilidad presupuestaria).

1. **Trampa**: Confundir las atribuciones de la Conferencia Autonómica de Servicios Sociales con las del Consejo Andaluz de Servicios Sociales.

> **Clave jurídica**: La **Conferencia Autonómica** (art. 56 LSSA) es un órgano de **coordinación interadministrativa entre la Junta y los Gobiernos Locales (FAMP)**. El **Consejo Andaluz** (art. 53 LSSA) es el órgano colegiado de **participación social y ciudadana** (Tercer Sector, sindicatos, colegios profesionales).

1. **Trampa**: Asignar a la Delegación Territorial de Inclusión Social la competencia legislativa o reglamentaria en materia de servicios sociales.

> **Clave jurídica**: Las Delegaciones Territoriales son **órganos periféricos desconcentrados**, no tienen potestad legislativa ni reglamentaria. Ejercen la gestión provincial, inspección, tutela de menores y resolución de expedientes por delegación.

1. **Trampa**: Afirmar que tras el Decreto-ley 3/2024 la valoración de la dependencia y el PIA siguen requiriendo dos resoluciones administrativas independientes.

> **Clave jurídica**: El **Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa** unificó el procedimiento en una **única resolución administrativa** que resuelve de forma conjunta el Grado de Dependencia y el Programa Individual de Atención (PIA).

D) Enfoque Práctico: Ayuntamiento de Utrera

En el organigrama y la práctica diaria del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, el marco normativo autonómico y la estructura de la Consejería de Inclusión Social determinan el ejercicio profesional del puesto de **Técnico/a Medio de Educación Social (A2)**:

1. **Dependencia orgánica y funcional**: El/la Educador/a Social se integra en el **Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera** (calle Catalina de Perea, nº 32), cabecera de la Zona Básica de

Servicios Sociales de Utrera, ejerciendo las competencias propias locales ex artículo 48.1 de la Ley 9/2016.

2. **Coordinación con la Administración Autonómica**:

- Con la **Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Sevilla**: El/la Educador/a Social remite informes socioeducativos para la adopción de medidas de protección o desamparo en menores (Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia / Protección de Menores).
- Con la **ASSDA**: Tramitación de informes técnicos de entorno para la resolución unificada del PIA (SAD o centros de día) bajo el marco del Decreto-ley 3/2024.
- Con el **IAM**: Coordinación estrecha con el Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM de Utrera) en programas de coeducación y apoyo a menores víctimas de violencia de género.

1. **Ejecución de la Estrategia ERACIS+ en Utrera**:

- En aplicación del Plan Estratégico y las líneas de la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, el Ayuntamiento de Utrera ejecuta su Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD) en la **Barriada El Tinte**.
- El/la Educador/a Social diseña, implementa y evalúa los itinerarios de inclusión socioeducativa individualizados recogidos en el **Proyecto de Intervención Social (PIS)** (art. 34 LSSA), desarrollando talleres de habilidades parentales y mediación comunitaria, y garantizando la descentralización de la atención en las pedanías utreranas (**Guadalema de los Quintero, Trajano y Pinzón**).

E) Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Boletín Oficial del Estado (BOE)**:
- *Constitución Española de 1978*: Artículos 9.2, 10.1, 14, 137, 140 y 148.1.20ª.
- *Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía*: Artículos 15 a 24 (Título I) y Artículo 61 (Competencia exclusiva).
- *Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL)*: Artículos 25.2.e) y 26.1.c).
- *Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.*
- **Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)**:
- *Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía*: Arts. 4, 27-34, 35-41, 42, 47, 48, 50, 53, 56, 58 y 59.
- *Decreto 48/2025, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.*
- *Decreto 161/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.*
- *Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías.*
- *Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, de medidas de simplificación y racionalización administrativa.*
- *Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el Concierto Social para la prestación de servicios sociales.*
- *Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)*: Artículo 9.
- *Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía.*
- **Portales Oficiales de la Administración de la Junta de Andalucía**:
- *Portal de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad*: Organigrama, planes estratégicos y catálogo de servicios.
- *Portal de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA).*